白坭镇邓敏明住房“10·26”装修事故调查报告

2021年10月26日，位于白坭镇工业大道180号的邓敏明住房在进行内部装修时发生一起事故，装修人员韦灿荣在施工时身体被墙体压到，导致死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）规定，由区应急管理局组织白坭镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区住房城乡建设和水利局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位人员，组成白坭镇邓敏明住房“10·26”装修事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关概况

（一）邓敏明住房概况

该房屋位于佛山市三水区白坭镇工业大道180号，权属人是邓敏明，用地面积41.5平方米，建筑面积83平方米。

（二）相关人员概况

邓敏明（权属人），男，汉族，出生于1993年9月30日，

身份证号：440683****，住址：广东省佛山市三水区白坭镇****。

冯环贞（定作人、邓敏明母亲），女，汉族，出生于1957年7月3日，身份证号码：440621****，住址：广东省佛山市三水区白坭镇****。

杜志明（定作人、冯环贞女婿），男，汉族，出生于1981年10月28日，身份证号码：440683****，住址：广东省佛山市三水区西南街道****。

林细国（施工联络人），男，汉族，出生于1962年10月4日，身份证号码：440621****，住址：广东省佛山市三水区白坭镇****。

韦灿荣（施工人员），男，汉族，出生于1966年2月12日，身份证号码：452525****，住址：广西容县杨梅镇****。在此次事故中死亡。

（三）涉事装修工程概况

为了满足冯环贞的居住需求，冯环贞、杜志明决定对位于佛山市三水区白坭镇工业大道180号的邓敏明住房进行装修。杜志明联系到林细国，林细国又联系到韦灿荣，最终由韦灿荣负责涉事房屋的装修工作，装修工作包括打通二楼隔墙、铺地板砖、墙壁刮白等。其中，将二楼隔墙打通是林细国的建议，冯环贞、杜志明、韦灿荣均接受了其建议。冯环贞、杜志明均未与林细国、韦灿荣签订有关合同或者安全管理协议，暂未约

定工程费用；截至事发时，冯环贞、杜志明均未检查过韦灿荣的施工资质。2021年10月25日上午，杜志明将涉事房屋的钥匙交给林细国；2021年10月26日上午7时许，林细国、韦灿荣到达白坭镇邓敏明住房施工现场；7时57分许，林细国致电杜志明，通知其开工；8时许，杜志明致电冯环贞，通知其去施工现场；冯环贞吃完早餐后骑自行车到达施工现场，发现韦灿荣一个人在二楼房间内进行砸墙作业。

事故发生地点：佛山市三水区白坭镇工业大道180号邓敏明住房二楼。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年10月26日上午，冯环贞到达施工现场之后，发现韦灿荣独自一人在涉事房屋二楼房间内进行砸墙作业，据目击者冯环贞陈述，韦灿荣是从隔墙底部开始砸的，造成墙体悬空，冯环贞劝说韦灿荣无果，于是致电杜志明，告知他情况并让其通知林细国阻止韦灿荣的危险操作，8时58分许，冯环贞听到“砰”的一声，回头一看，发现韦灿荣被墙体压在地面上。

（二）事故救援情况

事故发生后，韦灿荣、冯环贞呼喊救命，冯环贞致电杜志明，让其通知林细国发生了事故，杜志明立即电话通知林细国事故情况。路过涉事房屋的梁季培听到韦灿荣的呼救声，上到二楼，发现韦灿荣被墙体压在地面上，梁季培拨打110报警电

话寻求救援。与此同时，冯环贞与附近赶来救援的人员一起搬开压在韦灿荣身上的墙体。警务人员以及医护人员立即赶赴现场进行抢救，后医护人员当场确认韦灿荣死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，应急管理、公安、白坭镇政府工作人员赶赴现场，及时对现场进行处置。后成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

（四）善后处理情况

经协调，死者亲属于11月2日与冯环贞达成谅解、签订协议书，并对死者遗体进行了火化，死者亲属已离开三水返回老家。未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）白坭镇邓敏明住房“10·26”装修事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

韦灿荣，男，汉族，出生于1966年2月12日，公民身份证号码：452525****，住址：广西容县杨梅镇****。

（二）本次事故造成直接经济损失共计人民币约拾叁万元整，包括人身伤亡后医疗费用、赔付费用、善后处理费用等，无财产设备损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况




（左图显示涉事住房概貌，右图显示韦灿荣砸墙作业施工现场）




（左图显示韦灿荣遗留的工具袋，右图显示事发时韦灿荣砸墙使用的铁锤）

事故现场位于佛山市三水区白坭镇工业大道180号邓敏明住房二楼，事发房间东西长约5.7米，南北长约4.7米，室内净高约3.3米，事发现场地面有散落的墙体。事发房间南面墙壁旁有韦灿荣遗留的工具袋以及事发时使用的铁锤（锤柄是白色）。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对涉事房屋权属人邓敏明、劳务定作人冯环贞、劳务定作人杜志明、劳务介绍人林细国、救援人员梁季培进行询问调查，情况如下：

韦灿荣：无施工资质，不具备拆墙基本常识。

冯环贞、杜志明：未严格审核施工人员的施工资质，截至事发时，冯环贞、杜志明均未检查过韦灿荣的施工资质问题，将工程交由无资质的个人实施。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定此次事故的直接原因是:

韦灿荣作为施工人员，安全生产意识淡薄，无施工资质，不具备拆墙基本常识，违规施工，并且无视冯环贞劝告，在拆墙过程中，从隔墙底部开始施工，造成墙体悬空后突然倒塌，进而导致事故发生。

2.间接原因

冯环贞、杜志明作为涉事装修工程的定作人，安全意识不足，未严格审核施工人员的施工资质，将工程交由无资质的个人实施。

（四）事故性质

综述调查情况，调查组认定，白坭镇邓敏明住房“10·26”装修事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.韦灿荣作为施工人员，安全生产意识淡薄，无施工资质，

不具备拆墙基本常识，违规施工，并且无视冯环贞劝告，在拆墙过程中，从隔墙底部开始施工，造成墙体悬空后突然倒塌，进而导致事故发生。对事故的发生负有主要责任。

2.冯环贞、杜志明作为涉事装修工程的定作人，安全意识不足，未严格审核施工人员的施工资质，将工程交由无资质的个人实施。对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.韦灿荣作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任。

2.冯环贞、杜志明作为责任人，根据《国家安全监管总局办公厅关于界定生产经营单位和生产经营活动问题的复函》，生产经营活动是以营利为目的，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动。冯环贞计划房屋装修完成后用于自住，而非将房屋用于营利，因此不属于《安全生产法》调整的生产经营单位，建议由白坭镇政府对其进行约谈，督促其深刻吸取事故教训，树立红线意识，严防安全事故发生。

六、事故防范措施及建议

该起生产安全事故，充分暴露了责任人员安全意识不足以及安全管理不到位的问题，各单位必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）落实属地监管责任，由白坭镇城建和水利办公室责令冯环贞、杜志明消除自建房安全隐患，取缔非法施工，委托

有资质的施工单位方可开展施工作业。

（二）按照“四不放过”的原则，区、镇住建部门吸取事故教训，开展安全警示教育，切实提高相关作业人员安全生产意识，采取可靠的安全防护措施，防范类似事故发生。

白坭镇邓敏明住房“10·26”

装修事故调查组

2022年1月18日